

CONTRAT D'ABONNEMENT PSM2S

Entre les soussignés

Le Fournisseur

PBCI Conseils

(ci-après dénommé « le Fournisseur »)

D'une part,

Le Client

[Nom de l'organisme]

[Adresse]

[Représenté par]

(ci-après dénommé « le Client »)

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent contrat a pour objet la mise à disposition de la plateforme logicielle PSM2S, solution SaaS dédiée à la gestion de la sécurité, de la maintenance et de la conformité réglementaire des établissements recevant du public (ERP), notamment dans le secteur médico-social.

La solution comprend notamment :

- le registre de sécurité numérique ;
- le suivi des contrôles réglementaires ;
- la gestion des interventions et de la maintenance ;
- la gestion documentaire associée ;
- les tableaux de bord de pilotage.

Article 2 – Périmètre

Le présent contrat couvre :

Nombre d'établissements : _____

Nombre de registres de sécurité : _____

Les établissements concernés sont listés en annexe ou sur le bon de commande associé.

Article 3 – Accès au service

Le Fournisseur met à disposition du Client un accès à la plateforme PSM2S via Internet.

Les comptes utilisateurs sont illimités.

Le Client est responsable de l'administration des comptes utilisateurs au sein de son organisation.

Article 4 – Hébergement et sauvegardes

La plateforme est hébergée en France auprès d'un prestataire d'hébergement professionnel.

Le Fournisseur met en œuvre des sauvegardes automatiques quotidiennes.

Les sauvegardes sont conservées sur une période glissante de sept (7) jours.

Article 5 – Support

Le support est assuré exclusivement par courrier électronique.

Les demandes de support sont traitées dans les meilleurs délais pendant les jours ouvrés.

Le support couvre :

- l'assistance à l'utilisation ;
- le signalement d'anomalies ;
- les demandes liées à l'accès à la plateforme.

Article 6 – Maintenance

Le Fournisseur assure la maintenance corrective et évolutive de la plateforme.

Les mises à jour nécessaires au bon fonctionnement du service sont incluses dans l'abonnement.

Le Fournisseur met en œuvre tous les moyens raisonnables pour assurer la disponibilité du service.

Article 7 – Conditions financières

Le Client s'engage à régler :

- la redevance mensuelle d'abonnement ;

- les frais liés aux registres de sécurité ;
- le contrat annuel de maintenance selon les conditions figurant au bon de commande.

Les montants applicables sont ceux mentionnés dans le devis ou le bon de commande signé par le Client.

Article 8 – Modalités de paiement

Les sommes dues sont prélevées automatiquement selon la périodicité prévue au bon de commande.

Tout rejet ou incident de paiement pourra entraîner la suspension de l'accès au service après mise en demeure restée sans effet.

Article 9 – Durée

Le présent contrat est conclu pour une durée ferme de :

☐ 2 ans

☐ 3 ans

☐ 4 ans

à compter de sa date de signature.

Article 10 – Renouvellement

À l'échéance du contrat, les parties pourront conclure un avenant ou un nouveau contrat.

Le présent contrat ne fait pas l'objet d'une reconduction tacite.

Article 11 – Résiliation anticipée

En cas de résiliation anticipée à l'initiative du Client, pour un motif autre qu'un manquement grave du Fournisseur, l'ensemble des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat deviennent immédiatement exigibles.

Article 12 – Restitution des données

À l'expiration du contrat, le Client peut demander l'export de ses données.

Les exports pourront être fournis dans les formats suivants :

- PDF ;
- XLS ;
- CSV.

La demande devra être formulée dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la fin du contrat.

Article 13 – Confidentialité

Chaque partie s'engage à préserver la confidentialité des informations techniques, commerciales ou organisationnelles obtenues dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

Article 14 – Propriété intellectuelle

PSM2S demeure la propriété exclusive de PBCI Conseils.

Le présent contrat ne confère au Client qu'un droit d'utilisation non exclusif et non transférable pendant la durée du contrat.

Article 15 – Droit applicable

Le présent contrat est soumis au droit français.

Tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution relèvera de la compétence des juridictions françaises.

Fait à : _____

Le : _____

Pour le Client

Nom : Fonction : Signature :

Pour PBCI Conseils

Nom : Fonction : Signature :